

통 보

제 목 사회적 가치 제고를 위한 적격심사 세부기준 개선 미흡

관 계 부 서 총무처

조 치 부 서 총무처

내 용

1. 업무 개요

기재부 계약예규 「적격심사기준」 제5조¹⁾ 제1항에 따르면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」과 관련하여 ‘(공사)적격심사기준’을 제시하고, 물품 및 용역에 대한 적격심사기준은 ‘(공사)적격심사기준’을 준용하여 정하도록 규정하고 있다.

공사는 자체적으로 시설공사, 용역, 물품구매 관련 적격심사 세부기준을 수립·운영하고 있으며, 상기의 기재부 계약예규 이외에 업무연관성 등을 고려하여 조달청 「적격심사 세부기준」을 준용하여 상기 기준을 개정·운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

-
- 1) 기재부 계약예규 「적격심사기준」 제5조(심사항목 및 배점한도) ① 시행령 제42조제1항 및 제5항 본문중 공사에 대한 적격심사의 항목 및 배점한도는 별표와 같고, 물품 및 용역에 대한 적격심사의 항목 및 배점한도는 각 중앙관서의 장이 직접 별표에 정한 공사에 대한 적격심사 항목 및 배점한도를 준용하여 기획재정부장관의 협의를 거쳐 정한다.
- ②각 중앙관서의 장은 제1항에도 불구하고 시행령 제42조 제5항 단서에 의하여 기획재정부장관과 협의하여 직접 공사, 물품 및 용역 등에 대한 적격심사기준을 정할 수 있다.
- ③각 중앙관서의 장은 제1항 및 제2항에 따른 심사기준을 정함에 있어 다음 각호의 사항을 심사항목으로 포함하여야 한다. 다만, 가점항목으로 포함하는 경우에는 이행(수행)능력의 배점한도 범위 내에서 가산점을 부여한다.
1. 물품 제조·구매, 용역계약: 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활보장법」 제18조에 따른 자활기업, 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업에 대한 신인도 평가시 가점 <신설 2017. 12. 28.>
 2. 시행규칙 제23조의3 각 호의 어느 하나에 해당하는 용역: 시행령 제42조제5항에 따른 외주근로자 근로조건 이행계획에 관한 사항
 3. 공사, 물품 제조·구매, 용역계약: 일자리창출에 대한 우대 가점

정부는 여성기업제품 및 장애인기업제품 등에 대한 공공조달 비중을 늘리고자 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 등에 따라 중소기업제품 등 우선구매제도를 운영하고 있는데, 공사의 경우 [표 14]와 같이 2014년 ~ 2018년간 여성기업(공사)과 장애인기업생산품에 대한 법정구매비율이 지속적으로 미달되고 있는 상황이다.

[표 14] 여성기업(공사) 및 장애인기업생산품 우선구매 법정비율 달성 현황

지표명 (단위 : %)	법정 비율	구매 실적					비고
		'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	
여성기업(공사)	3.0	1.66	0.81	0.59	2.46	0.56	
장애인기업생산품	1.0	-	-	-	0.67	0.48	

한편, 정부는 2017. 12월 ‘공공기관 경영평가제도’ 개편방안²⁾을 수립하여 공공기관의 효율성과 공공성의 조화를 도모하는 차원에서 사회적 가치에 대한 평가를 강화(‘사회적 가치 구현’ 지표 신설 및 배점 확대 등)하였고, 동 개편방안에 따라 장애인기업 제품 등의 지표 가중치가 확대되었다.

이와 같이 최근 사회적 책임을 다하는 공공기관으로서의 역할이 더욱 강조되고 있는 상황에서 정부정책에 대한 선제적이고 적극적인 대응을 목적으로 장애인기업 및 여성기업 등에 대한 제품 구매를 확대할 수 있는 제도적 보완 노력이 요구된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사의 「물품구매 적격심사 세부기준」과 「용역 적격심사 세부기준」의 경우 조달청의 물품구매 및 일반용역 「적격심사 세부기준」을 준용하여 ‘신인도’ 항목

2) 기재부 보도자료 “제15차 공공기관운영위원회 개최 : 공공기관 경영평가제도 전면 개편 추진”(17.12.28.) 참고

평가 시 여성기업 또는 장애인기업 등을 우대³⁾하고 있다.

하지만 공사(工事)계약 발주 시에 적용되는 「시설공사 적격심사 세부기준」의 경우에는 조달청의 「적격심사 세부기준」과 달리 여성기업 또는 장애인기업 등에 대한 우대조항이 없어, 여성기업 또는 장애인기업 등 사회적 가치와 연계된 기업에 대한 입찰 참여 기회가 확대되지 못하고 있었다.⁴⁾

[표 15] 조달청 「시설공사 적격심사 세부기준」상 우대조항 예시

구분	평가항목 및 가중치	우대사항
추정가격 10억원 미만 3억원 이상인 일반공사의 평가기준	경영상태 평가 (10점)	토목 또는 건축공사(토건 포함)의 경우 여성기업에 10%를 가산평가 하고, 사회적기업), 장애인기업의 시공 비율이 30% 이상인 때에는 경영상태 취득점수에 10%를 가산평가
추정가격 2억원 (전기·정보통신·소방시설·문화재공사 등은 8천만원, 전문공사는 1억원)미만인 공사의 평가기준	수행능력(경영상태) 평가 (10점)	

관계부서 의견 및 검토결과 총무처는 감사 지적사항을 수용하면서 계약예규 및 타 기관 사례 등을 참고하여 제도 개선에 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 총무처장은 공사의 공공기관으로서 사회적 가치 확산을 지원하는 관점에서 조달청 등 타 기관 사례를 준용하여 「시설공사 적격심사 세부기준」을 합리적으로 개정하시기 바랍니다. (통보)

3) 예를 들어 공사 「용역 적격심사 세부기준」 [별표 13] 신인도 평가기준(공통)에 따르면 「여성기업지원에관한법률」 및 같은법 시행령에서 정한 기업으로서, 중소기업부장관(위임받은 자를 포함)에 의해 확인서를 발급받은 여성 기업에 대하여 0.5점을 부여함

4) 타 공공기관 사례조사 결과, '수자원공사'에서는 「공사 적격심사 세부기준」에서는 여성기업 또는 장애인기업에 대한 우대조항을 운영 중임